

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
10306/2539

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
บริษัท สิทธิพิทักษ์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 587

ตามสัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัยจำเลยจะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินทั้งหมดภายในและภายนอกห้ามพนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยมีหน้าที่ดูแลรถยนต์ทุกคันที่นำมาจอดรับมอบและเก็บรักษากุญแจรถไว้และพนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องดูแลทรัพย์สินของห้างในบริเวณโรงงานและรถยนต์ที่จอดอยู่นอกโรงงานด้วยและต้องเขียนรายงานเหตุการณ์ทุกๆชั่วโมงการที่ว.นารถไปจอดแล้วนำกุญแจรถมามอบให้แก่ส.พนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยและส.รับมอบกุญแจรถไว้โดยมิได้หักท้วงซึ่งแสดงว่าว.นารถไปจอดในเขตความรับผิดชอบดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัยลูกจ้างของจำเลยแล้วต่อมามีคนร้ายลักรถยนต์คันดังกล่าวไปแสดงว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยลูกจ้างของจำเลยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อจำเลยจึงต้องรับผิดตามสัญญา

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญารับจ้างรักษาความปลอดภัยกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.ลักก์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2535 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2536 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2536 เวลา 23 นาฬิกา นายวิชัย ภูนวล ลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด

เอ็ม.พี.ลักก์ ขั้บรยณต์หมายเลขทะเบียน 2 ฌ-0355 กรุงเทพมหานครซึ่งประกััน
ภััยไว้กับโจทก์ ไปจอดไว้บริเวณลานจอดรถหน้าห้างหุ้นส่วนดังกล่าวแล้วมอบกุญแจ
รยณต์ไว้กับลูกจ้างของจำเลยที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต่อมาในระหว่างวันที่
9 มกราคม 2536 ถึงวันที่10 มกราคม 2536 รยณต์หมายเลขทะเบียน 2 ฌ-0355
กรุงเทพมหานครถูกโจรกรรมขณะที่ลูกจ้างของจำเลยปฏิบัติหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยอยู่ การที่ลูกจ้างของจำเลยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อไม่ใช่
ความระมัดระวังตามสมควร ปล่อยให้รยณต์ถูกโจรกรรม ถือว่าจำเลยผิดสัญญาจ้าง
รักษาความปลอดภัย ต้องชดใช้ราคารยณต์ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.ลักก์ แต่
โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภััยชดใช้เงินให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็ม.พี.ลักก์ ตาม
กรมธรรม์ประกันภััยแล้ว 110,000 บาท จึงรับช่วงสิทธิมาฟ้องไล่เบี้ยจากจำเลย ขอ
ให้บังคับจำเลยชำระเงิน 110,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วันที่ 14 มิถุนายน 2536 จนถึงวันฟ้องคิดเป็นดอกเบี้ย 4,695 บาท รวมเป็น
114,695 บาท และจำเลยต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยอัตราดังกล่าวในต้นเงิน 110,000
บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อตามสัญญาจ้างรักษา
ความปลอดภัยกำหนดให้จำเลยจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยมาดูแลรักษาเฉพาะ
ทรัพย์สินที่อยู่ภายในโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็ม.พี.ลักก์ เท่านั้น ไม่รวมกับ
ทรัพย์สินที่อยู่นอกโรงงาน วันเกิดเหตุลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็ม.พี.ลักก์ ขั้บ
รยณต์หมายเลขทะเบียน 2 ฌ-0355 กรุงเทพมหานครไปจอดนอกเขตความรับผิดชอบ
ในการดูแลของลูกจ้างจำเลยจนเป็นเหตุให้รยณต์คันดังกล่าวถูกโจรกรรมไป
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 114,695 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 110,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นได้รับรองว่ามีเหตุ
สมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังยุติว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็ม.พี.ลักก์ ทำสัญญา
ว่าจ้างบริษัทจำเลยให้จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยไปเป็นผู้คุ้มครองปกป้องรักษา
ทรัพย์สินของห้างซึ่งตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขน ในวันเกิดเหตุจำเลย
จัดให้นายรังสรรค์ มณฑียรทอง และนายสันติ ด่วงแดงโชติลูกจ้างของจำเลยไป
ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยตามสัญญา เมื่อวันที่ 10 มกราคม
2536 ขณะที่นายสันติ ด่วงแดงโชติปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ ปรากฏว่า
รถยนต์หมายเลขทะเบียน 2 ฅ-0355 กรุงเทพมหานคร ของห้างหุ้นส่วนจำกัด
เอ็ม.พี.ลักก์ ซึ่งประกันภัยไว้กับโจทก์ได้หายไปจากบริเวณที่จอด โจทก์ในฐานะผู้รับ
ประกันภัยจึงชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 110,000 บาท ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เอ็ม.พี.ลักก์ ไปแล้ว

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินจำนวนดัง
กล่าวให้แก่โจทก์นั้น โจทก์มีนายทวิศักดิ์พงษ์พิเดช เบิกความว่าตามสัญญาว่าจ้าง
รักษาความปลอดภัยจำเลยจะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินทั้งหมดทั้ง
ภายในและภายนอกห้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยมีหน้าที่ดูแล
รถยนต์ทุกคันที่นำมาจอด รับมอบและเก็บรักษากุญแจรถไว้ และนายรังสรรค์
มณฑียรทอง ลูกจ้างของจำเลยมาเป็นพยานโจทก์เบิกความว่า พนักงานรักษาความ

ปลอดภัยจะต้องดูแลทรัพย์สินของห้างในบริเวณโรงงาน และรถยนต์ที่จอดอยู่นอก
โรงงานด้วย และต้องเขียนรายงานเหตุการณ์ทุก ๆ ชั่วโมง พยานทราบว่ารถยนต์
หายไป 1 คันซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของนายสันติ ดั่งแดงโชติ พนักงานรักษา
ความปลอดภัยอีกคนหนึ่ง พยานจึงไปแจ้งให้นายสำรวจ คล้ายสิทธิ์ทราบส่วนจำเลย
มีนายบุญไทย ทวีกุล เบิกความว่าในวันที่รถยนต์หายพยานไปสอบปากคำนายสันติ
ด้วยแดงโชติ ตามบันทึกเอกสารหมายเลข 1 ได้ความว่า นายวิชัยนำรถยนต์ไปจอดติด
กำแพงโรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขน ห่างจากที่พนักงานรักษาความปลอดภัยของ
จำเลยประมาณ 100 เมตร จึงไม่อยู่ในเขตความรับผิดชอบตามสัญญาว่าจ้างรักษา
ความปลอดภัย เห็นว่า จำเลยไม่ได้ตัวนายสันติ ดั่งแดงโชติมาเบิกความต่อศาล ทั้ง
บันทึกถ้อยคำของนายสันติ ซึ่งนายบุญไทยเป็นผู้บันทึกไว้ก็ได้ให้นายสันติลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้ จำเลยจึงไม่มีพยานสนับสนุน เมื่อนายวิชัยนำรถไป
จอดแล้วนำกุญแจรถมามอบให้แก่ นายสันติ ดั่งแดงโชติ นายสันติก็รับมอบกุญแจรถ
ไว้ โดยมีได้หักท้วงในขณะนั้น แสดงว่า นายวิชัยนำรถไปจอดในเขตความรับผิดชอบ
ดูแลของนายสันติ พนักงานรักษาความปลอดภัยลูกจ้างของจำเลย ต่อมาเมื่อมีคนร้ายลัก
รถยนต์คันดังกล่าวไปแสดงว่า พนักงานรักษาความปลอดภัยลูกจ้างของจำเลยปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อจำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ใน
ฐานะผู้รับช่วงสิทธิจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี. ลักก์

พิพากษายืน

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ